

1. 개정이유

내부 공익신고자에 대한 변호사 조력 비용 지원 근거를 신설하는 등의 내용으로 「공익신고자 보호법」 제8조의3이 개정(법률 제20243호, 2024. 2. 6. 공포, 2024. 8. 7. 시행)됨에 따라, 대리신고 이후 조사·수사·쟁송절차 등의 대리에 대한 내용을 추가하고 자문변호사 업무의 인수·인계 관련 절차를 마련하는 등 자문변호사단 관리를 강화하는 한편, 그 밖에 현행 제도의 운영상 나타난 일부 미비점을 개선·보완하려는 것임

2. 주요내용

가. 자문변호사의 연임 횟수 제한 삭제(안 제3조)

나. 자문변호사운영심의위원회 심의·의결을 자문변호사 해촉 시 고려 사항으로 추가(안 제4조)

다. 대리신고 이후 조사·수사·쟁송절차등의 대리에 대한 내용 추가(안 제7조의2 신설)

라. 자문변호사의 임기 만료·해촉·사임의 경우 인수·인계 절차 마련(안 제7조의3 신설)

마. 공익신고와 관련하여 자문변호사가 비용을 중복지급 받은 사실을 확인한 경우 환수하도록 함(안 제10조)

바. 우수 자문변호사 선정, 해촉 등을 위한 자문변호사운영심의위원회 구성·운영(안 제11조 신설)

사. 수당 지급 심의를 위한 자문변호사운영실무심의위원회 구성·운영(안

제12조 신설)

3. 참고사항

가. 관계법령 : 생 략

나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음

다. 합 의 : 해당기관 없음

라. 기 타 : 신·구조문대비표

국민권익위원회훈령 제347호

국민권익위원회 비실명 대리신고 자문변호사단 운영규정 일부개정훈령안

국민권익위원회 비실명 대리신고 자문변호사단 운영규정 일부를 다음과 같이 개정한다.

제1조 중 "「공익신고자 보호법」 제8조의2"를 "「공익신고자 보호법」 제8조의2, 제8조의3"으로, "(이하 "비실명 대리신고"라 한다)"를 "(이하 "대리신고"라 한다)"로 한다.

제3조 전단 중 "1차에 한하여 연임할"을 "연임할"로 하고, 같은 조 후단을 다음과 같이 한다.

이 경우 대리업무 수행 실적 및 조력 정도 등을 고려하여 제11조의 자문변호사운영심의위원회의 심의·의결을 통해 연임 여부를 결정한다.

제4조 본문 중 "의견을 들어"를 "의견 및 자문변호사운영심의위원회의 심의·의결 등을 고려하여"로 하고, 같은 조 단서 중 "해촉할"을 "즉시 해촉할"로 하며, 같은 조 제3호 중 "상담요청자로부터"를 "상담요청자 또는 제5조제2항에 따른 내부 신고자로부터"로 하고, 같은 조 제5호 중 "해촉을 희망한 때"를 "스스로 업무를 수행하는 것이 곤란하다고 의사를 밝힐 때"로 한다.

제5조제1항에 단서를 다음과 같이 신설한다.

다만 제3호와 제4호에 대한 사항은 「공익신고자 보호법」에 따른 공익신고에 한정한다

제5조제1항제2호 중 "자료 제출"을 "위원회의 요청에 따른 자료 제출"로 하고, 같은 항에 제3호와 제4호를 다음과 같이 신설한다.

3. 대리신고에 대한 조사·수사·쟁송절차에서의 대리(자료 제출, 출석 또는 의견진술 등 포함)

4. 보호조치 또는 보상금 등의 신청 처리

제6조의 제목 "(법률상담 등)"을 "(법률상담 및 안내)"로 하고, 같은 조 제5항을 삭제한다.

제7조제1항에 후단을 다음과 같이 신설한다.

이 경우 자문변호사는 신고자의 인적사항, 신고자임을 입증할 수 있는 자료 및 별지 제3호 서식의 위임장을 위원회에 함께 제출하여야 한다. 제7조제2항을 제5항으로 하고, 같은 조에 제2항부터 제4항까지를 다음과 같이 신설한다.

② 비실명 대리신고 및 증거자료 등에는 신고자의 인적사항을 기재하지 않도록 주의하여야 한다

③ 위원회는 제1항에 따른 신고 내용을 확인하는데 필요하다고 인정하면 자문변호사에게 자료의 제출이나 출석 또는 의견의 진술 등을 요청할 수 있다. 이 경우 자문변호사는 특별한 사유가 없으면 그 요청에 협조하여야 한다.

④ 자문변호사는 다음 각 호의 경우에는 신고자에게 그 사실을 통지하

여야 한다.

1. 신고자가 상담을 요청한 내용과 관련하여 대리신고를 한 경우
2. 신고내용에 대한 보완이 필요하여 위원회가 신고 처리기간을 연장하고 그 사유와 연장기간을 자문변호사에게 통지한 경우
3. 위원회가 신고내용에 대한 보완을 요구한 경우. 이 경우 자문변호사는 보완 사항 제출에 대하여 신고자와 협의하여 처리한다.
4. 위원회가 대리 신고자의 출석 및 의견진술을 요구한 경우. 이 경우 자문변호사는 신고자와 협의하여 출석 및 의견진술 여부를 결정할 수 있다.
5. 위원회가 신고사항에 대한 처리결과 또는 조사·수사 등 결과를 통지한 경우. 이 경우 이의신청을 할 수 있다는 사실을 신고자에게 통지하여야 하며, 신고자와 협의하여 이의신청을 할 수 있다
6. 그 밖에 관계법령 및 지침에서 신고자에게 통지하도록 규정하고 있는 경우

제7조의2를 다음과 같이 신설한다.

제7조의2(조사·수사·쟁송절차 등 대리) ① 자문변호사는 위원회로부터 신고사항을 이첩·송부받은 조사·수사기관이 신고자에게 자료 제출, 출석 또는 의견진술을 요청할 경우 신고자의 동의를 받아 이를 대리할 수 있다.

② 자문변호사는 대리신고에 대한 쟁송절차와 관련하여 신고자가 요청할 경우 이를 대리할 수 있다. 다만, 위원회가 당사자이거나 위원회

가 소관하는 소송은 제외한다.

③ 자문변호사는 신고자의 요청에 따라 보호조치나 보상금 등의 신청을 대리할 수 있다.

④ 자문변호사는 제1항 및 제2항에 따른 대리업무를 계속 수행하는 것이 곤란한 정당한 사유가 있는 경우에는 신고자의 동의를 받아 대리인에서 사임할 수 있다.

제7조의3을 다음과 같이 신설한다.

제7조의3(대리업무의 인수·인계) ① 자문변호사는 다음 각 호의 경우(제1호의 경우는 임기만료일 3개월 전까지를 말한다)에는 지체 없이 해당 사실을 신고자에게 통지하여야 한다.

1. 제3조에 따른 자문변호사의 임기가 만료된 경우
2. 제4조에 따라 자문변호사에서 해촉된 경우
3. 제7조의2제4항에 따라 대리인에서 사임할 경우

② 자문변호사는 제1항 각 호의 사유 발생 시 신고자가 동의할 경우 위원회에 승계받을 자문변호사 선정을 요청해야 한다. 이 경우 자문변호사는 승계받을 자문변호사를 지정하여 요청할 수 있다.

③ 자문변호사는 제2항 따라 자문변호사 선정을 요청한 경우 별지 제5호서식의 인수·인계서를 작성하여 위원회에 제출하여야 한다.

④ 위원회는 제2항에 따른 요청을 받은 경우 10일 이내에 승계받을 자문변호사를 선정하여야 한다. 이 경우 위원회는 승계받을 자문변호사에게 인수·인계서 사본을 송부하고, 승계받은 자문변호사는 신고자

에게 자신이 대리인으로 수임된 사실을 즉시 통지하여야 한다.

⑤ 자문변호사는 신고자가 다른 자문변호사로의 승계에 동의하지 않을 경우 다음 각 호의 조치를 하여야 한다.

1. 대리업무의 수행중단으로 인해 신고 처리 및 처리 이후 절차가 제한될 수 있음을 신고자에게 안내

2. 신고자가 위원회로부터 신고 처리 및 조사결과 등의 통보를 받기 원하는 경우 신고자가 작성한 별지 제6호서식의 신분공개 동의여부 확인서를 위원회에 제출

제10조를 다음과 같이 한다.

제10조(수당지급) ① 자문변호사의 법률상담 및 대리신고(신고에 대한 처리결과 및 조사·수사 등 결과에 대한 이의신청을 포함한다. 이하 같다), 조사·수사·쟁송절차의 대리(공익신고에 한정한다. 이하 같다), 보호조치 또는 보상금 등의 신청 대리(공익신고에 한정한다. 이하 같다)에 대하여 위원회는 예산의 범위 내에서 수당을 지급할 수 있고, 구체적인 금액은 매 회계연도의 예산을 고려하여 위원장이 결정한다. 다만, 제6조제2항 각 호의 어느 하나에 명백하게 해당하지 않는 경우 수당을 지급하지 않을 수 있다.

② 자문변호사는 위원회가 수당을 지급한 제5조의 법률상담, 대리신고, 조사·수사·쟁송절차의 대리, 보호조치 또는 보상금 등의 신청 대리와 동일한 사항에 대하여 상담요청자 또는 신고자에게 중복하여 비용을 청구하여서는 안된다. 위원회는 공익신고와 관련하여 자문변

호사가 비용을 중복하여 지급받은 사실을 확인한 경우에는 「공익신고자 보호법」 제8조의3제3항에 따라 그 비용을 환수하여야 한다.

③ 자문변호사 수당의 세부적인 지급기준, 지급방법 및 지급절차 등에 대한 사항은 「비실명 대리신고 변호사 조력비용 지급 기준」에서 정하는 바에 따른다.

제11조 및 제12조를 다음과 같이 신설한다.

제11조(자문변호사운영심의위원회 구성 등) ① 위원회는 다음 각 호의 사항을 심의·의결하기 위하여 자문변호사운영심의위원회를 둔다.

1. 제3조에 따른 연임 대상 우수 자문변호사의 선정
2. 제4조에 따른 자문변호사의 해촉(제5호에 따른 해촉은 제외한다)
3. 제7조의3에 따라 대리업무를 승계받을 자문변호사의 선정
4. 제10조에 따른 수당 지급 중 중요한 사항
5. 그 밖에 자문변호사단 운영에 필요한 사항

② 자문변호사운영심의위원회의 위원장은 심사보호국장이 되며, 위원은 심사기획과장, 보호보상정책과장, 부패심사과장, 공공재정환수과장, 행동강령과장, 청탁금지제도과장, 신고자보호과장, 신고자보상과장, 공익심사팀장이 된다.

③ 회의는 자문변호사운영심의위원회 위원장이 필요하다고 인정할 때에 개최한다.

④ 회의는 자문변호사운영심의위원회 위원장을 포함한 5인 이상의 출석으로 개의하고, 출석위원 과반수의 찬성으로 의결한다.

⑤ 자문변호사운영심의위원회의 사무를 처리하기 위하여 간사 1인을 두되, 간사는 보호보상정책과 직원 중 비실명 대리신고 자문변호사단 운영 업무 담당자가 수행한다.

제12조(자문변호사운영실무심의위원회 구성 등) ① 위원회는 제10조의 수당 지급을 심의·의결하기 위하여 자문변호사운영실무심의위원회를 둔다.

② 자문변호사운영실무심의위원회의 위원장은 보호보상정책과장이 되고, 위원은 심사기획과·부패심사과·공공재정환수과·행동강령과·청탁금지제도과·신고자보호과·신고자보상과·공익심사팀의 실무자가 된다.

③ 회의는 자문변호사운영실무심의위원회 위원장이 필요하다고 인정할 때에 개최한다.

④ 회의는 자문변호사운영실무심의위원회 위원장을 포함한 5인 이상의 출석으로 개의하고, 출석위원 과반수의 찬성으로 의결한다.

⑤ 자문변호사운영실무심의위원회는 사무를 처리하기 위하여 간사 1인을 두되, 간사는 보호보상정책과 직원 중 비실명 대리신고 자문변호사단 운영 업무 담당자가 수행한다.

별지 제1호서식과 별지 제2호서식을 별지와 같이 하고, 별지제2호의2서식을 삭제하며, 별지 제3호서식부터 별지 제6호서식까지를 별지와 같이 신설한다.

부 칙<훈령 제347호, 2024. 8. 7.시행>

제1조(시행일) 이 훈령은 발령한 날부터 시행한다.

제2조(대리신고에 따른 조사·수사 등 적용례) 제10조의 개정규정에 따른 조사·수사·쟁송절차의 대리, 보호조치 또는 보상금 등의 신청 대리의 수당 지급은 이 훈령 시행일 이후 접수된 대리신고 사건부터 적용한다.

제3조(법률상담 및 대리신고에 관한 경과조치) 이 훈령 시행 전에 자문 변호사가 한 법률상담 및 대리신고에 대한 수당 지급에 관하여는 종전의 규정에 따른다.

비 실 명 대 리 신 고 서

접수번호		접수일	
비실명 대리신고 변호사	이름	주민등록번호 (외국인등록번호)	
	주소		
	연락처	소속	
피신고자	이름		
	소속	주소	알고 있는 경우 기재
	직위	알고 있는 경우 기재	연락처
신고유형	☐ 부패행위 신고 ☐ 행동강령 위반행위 신고 ☐ 부정청탁 및 금품등 수수 신고 ☐ 공익신고 ※ 위원회 판단에 따라 선택한 유형이 아닌 다른 신고유형으로 접수될 수 있음		
신고내용			
신분공개 동의여부	1. 위원회 심사·확인과정 앞으로 귀하의 신고사건에 대하여 우리 위원회에서 조사·확인하는 과정(내부결재 및 신고자 보호·보상 절차 포함)에서 별도의 통지 없이 귀하의 인적사항 또는 신고 내용 관련 정보를 밝히거나 암시하는 것에 동의하시겠습니까? ☐ 동의 ☐ 부동의 2. 조사수사기관 조사수사과정 귀하의 신고사건이 조사·수사기관에 이첩(송부)되는 경우, 조사기관이나 수사기관의 조사·수사 과정 등에 있어서 귀하의 신분을 밝히거나 암시하는 것에 동의하시겠습니까? 이에 부동의 하시는 경우에는 귀하의 인적사항을 제외하여 이첩(송부)하게 됩니다. ☐ 동의 ☐ 부동의		
타기관 신고 및 쟁송 여부 등	☐ 감사원, 수사기관, 해당 기관의 감독기관 등에 신고사실 있음 (신고기관 : 신고일 : 조치결과 :) ☐ 민사형사행정소송 또는 행정심판 및 이에 준하는 절차 진행 중 ()		

위와 같이 피신고자에 대하여 신고합니다.

20 년 이 후

비실명 대리신고 변호사 (인 또는 서명)

국 민 권 익 위 원 회 위 원 장 귀하

확 인 서

본인은 비실명 대리신고를 함에 있어 국민권익위원회로부터 다음 사항에 대해 안내받았음을 확인합니다.

1. 비실명 대리신고 변호사는 신고를 접수하면서 국민권익위원회로부터 안내받은 신고자 보호·보상제도를 신고자에게 알려주어야 합니다.
2. 비실명 대리신고 변호사는 자문변호사 임기 만료 3개월 전 및 사임·해촉 등의 사유로 대리하지 못한 경우 신고자에게 관련 사실을 반드시 알려주어야 하고, 승계절차를 진행하여야 합니다.
3. 비실명 대리신고 변호사는 「부패방지 및 국민권익위원회의 설치와 운영에 관한 법률」 제64조제1항, 「공익신고자 보호법」 제12조 등에서 규정하고 있는 신고자 비밀보장 의무를 준수하기 위해 노력하여야 하며, 특히 국민권익위원회 신고·접수·신고내용 확인 과정, 조사·수사기관의 조사·수사 과정이나 언론 인터뷰 과정 등에서 신고자 신분이 유출되지 않도록 유의하여야 합니다.

※ 신고자의 동의 없이 신고자의 인적사항이나 신고자등임을 미루어 알 수 있는 사실을 다른 사람에게 알려주거나 공개하는 경우 「부패방지 및 국민권익위원회 설치와 운영에 관한 법률」 제88조, 「공익신고자 보호법」 제30조제1항제2호 등에 따라 최대 5년 이하의 징역 또는 5천만원 이하의 벌금형을 받을 수 있습니다.

년 월 일

확인자 성명 (인)

■ 비실명 대리신고 자문변호사단 운영규정 [별지 제3호서식]

위임장

사건명	
위임자	이름
	주민등록번호
	주소
	연락처
	피신고 업체(기관) 근무기간 - (재직중) 2024.00.00 ~ / (과거에 재직) / (기타) ※ 피신고 업체(기관)에 근무한 것은 아니지만 피신고 업체(기관)와 용역계약 등에 따라 업무를 수행한 경우 등 기타 내부 신고자에 해당하는 경우 기재
수임자	성명
	법무법인(변호사)
	연락처

본인은 피신고 업체(기관)인 ○○○에 근무 중인(또는 근무하였던) 내부신고자로, ○○○에 대한 대리신고를 △△△자문변호사에게 위와 같이 위임하고자 합니다.

년 월 일

위임자 (서명 또는 인)

국 민 권 익 위 원 회 위 원 장 귀하

첨부서류	신분증 사본
유의사항	
1. 비실명 대리신고 변호사는 신고를 접수하면서 국민권익위원회로부터 안내받은 신고자 보호·보상제도를 신고자에게 알려주어야 합니다. 2. 비실명 대리신고 변호사는 자문변호사 임기 만료 3개월 전 및 사임·해촉 등의 사유로 대리하지 못한 경우 신고자에게 관련 사실을 반드시 알려주어야 하고, 승계절차를 진행하여야 합니다. 3. 「부패방지 및 국민권익위원회 설치와 운영에 관한 법률」 제64조제1항, 「공익신고자 보호법」 제12조 등에서 규정하고 있는 신고자 비밀보장 의무를 준수하기 위해 노력하여야 하며, 특히 국민권익위원회 신고·접수·신고내용 확인 과정, 조사·수사기관의 조사·수사 과정이나 언론 인터뷰 과정 등에서 신고자 신분이 유출되지 않도록 유의하여야 합니다. ※ 신고자의 동의 없이 신고자의 인적사항이나 신고자등임을 미루어 알 수 있는 사실을 다른 사람에게 알려주거나 공개하는 경우 「부패방지 및 국민권익위원회 설치와 운영에 관한 법률」 제88조, 「공익신고자 보호법」 제30조제1항제2호 등에 따라 최대 5년 이하의 징역 또는 5천만원 이하의 벌금형을 받을 수 있습니다.	

■ 비실명 대리신고 자문변호사단 운영규정 [별지 제4호서식]

210mm×297mm[일반용지 60g/㎡(재활용품)]

비실명 대리신고 자문변호사 사임 신청서

자문변호사	이름
	생년월일
	위촉기간
	연락처
	신청사유
	신고자 동의 여부 신고자가 사임 관련하여 동의하였습니다.

본인은 위와 같이 비실명 대리신고 자문변호사 사임을 신청합니다.

년 월 일

변호사

(서명 또는 인)

국 민 권 익 위 원 회 위 원 장 귀하

유의사항

- 비실명 대리신고 변호사는 신고를 접수하면서 국민권익위원회로부터 안내받은 신고자 보호·보상제도를 신고자에게 알려주어야 합니다.
 - 비실명 대리신고 변호사는 자문변호사 임기 만료 3개월 전 및 사임·해촉 등의 사유로 대리하지 못한 경우 신고자에게 관련 사실을 반드시 알려주어야 하고, 승계절차를 진행하여야 합니다.
 - 「부패방지 및 국민권익위원회 설치와 운영에 관한 법률」 제64조제1항, 「공익신고자 보호법」 제12조 등에서 규정하고 있는 신고자 비밀보장 의무를 준수하기 위해 노력하여야 하며, 특히 국민권익위원회 신고·접수·신고내용 확인 과정, 조사·수사기관의 조사·수사 과정이나 언론 인터뷰 과정 등에서 신고자 신분이 유출되지 않도록 유의하여야 합니다.
- ※ 신고자의 동의 없이 신고자의 인적사항이나 신고자등임을 미루어 알 수 있는 사실을 다른 사람에게 알려주거나 공개하는 경우 「부패방지 및 국민권익위원회 설치와 운영에 관한 법률」 제88조, 「공익신고자 보호법」 제30조제1항제2호 등에 따라 최대 5년 이하의 징역 또는 5천만원 이하의 벌금형을 받을 수 있습니다.

비실명 대리신고 자문변호사 인수·인계서

인계일자	
인 계 자	○ ○ ○ 변호사 (연락처)
인 수 자	○ ○ ○ 변호사 (연락처)
신고 접수번호	
신고사항 내용	
진행 상황	
향후 일정 및 중요 내용 등	

본인은 <신고접수번호>를 대리신고한 자문변호사로, <신고접수번호> 관련한 대리업무를
○○○ 자문변호사에게 위와 같이 위임하고자 합니다.

년 월 일

인 계 자 (서명 또는 인)

인 수 자 (서명 또는 인)

국 민 권 익 위 원 회 위 원 장 귀하

첨부서류	신분증 사본
유의사항	
1. 비실명 대리신고 변호사는 신고를 접수하면서 국민권익위원회로부터 안내받은 신고자 보호·보상제도를 신고자에게 알려주어야 합니다. 2. 비실명 대리신고 변호사는 자문변호사 임기 만료 3개월 전 및 사임·해촉 등의 사유로 대리하지 못한 경우 신고자에게 관련 사실을 반드시 알려주어야 하고, 승계절차를 진행하여야 합니다. 3. 「부패방지 및 국민권익위원회 설치와 운영에 관한 법률」 제64조제1항, 「공익신고자 보호법」 제12조 등에서 규정하고 있는 신고자 비밀보장 의무를 준수하기 위해 노력하여야 하며, 특히 국민권익위원회 신고·접수·신고내용 확인 과정, 조사·수사기관 의 조사·수사 과정이나 언론 인터뷰 과정 등에서 신고자 신분이 유출되지 않도록 유의하여야 합니다. ※ 신고자의 동의 없이 신고자의 인적사항이나 신고자등임을 미루어 알 수 있는 사실을 다른 사람에게 알려주거나 공개하는 경우 「부패방지 및 국민권익위원회 설치와 운영에 관한 법률」 제88조, 「공익신고자 보호법」 제30조제1항제2호 등에 따라 최대 5년 이하의 징역 또는 5천만원 이하의 벌금형을 받을 수 있습니다.	

신분공개 동의여부 확인서

신고자	신고 접수번호
	이름
	주민등록번호
	주소
	연락처
비실명 대리신고 변호사	성명/ 법무법인
	연락처
개인정보 수집·동의 안내	비실명 대리신고 자문변호사의 임기가 만료되거나 해촉·사임등의 이유로 대리할 수 없을 시 다른 자문변호사 승계를 위해 귀하의 인적사항을 위원회 담당 조사관에게 공개하는 것을 동의하시겠습니까? 수집한 개인정보는 정부 주체의 동의 없이 수집한 목적 외로 사용하거나 제3자에게 제공되지 않습니다. [] 동의 [] 부동의 ※ 위의 개인정보 수집·이용에 대한 동의를 거부할 권리가 있습니다. 그러나 동의를 거부할 경우 대리업무의 수행 중단으로 인해 신고 처리 및 처리 이후 절차가 제한될 수 있음을 안내드립니다.

위 신고자 본인은 신분공개 동의 여부에 대하여 위와 같이 확인합니다.

년 월 일

신고자 (서명 또는 인)

국 민 권 익 위 원 회 위 원 장 귀하

유의사항
1. 비실명 대리신고 변호사는 신고를 접수하면서 국민권익위원회로부터 안내받은 신고자 보호·보상제도를 신고자에게 알려주어야 합니다. 2. 비실명 대리신고 변호사는 자문변호사 임기 만료 3개월 전 및 사임·해촉 등의 사유로 대리하지 못한 경우 신고자에게 관련 사실을 반드시 알려주어야 하고, 승계절차를 진행하여야 합니다. 3. 「부패방지 및 국민권익위원회 설치와 운영에 관한 법률」 제64조제1항, 「공익신고자 보호법」 제12조 등에서 규정하고 있는 신고자 비밀보장 의무를 준수하기 위해 노력하여야 하며, 특히 국민권익위원회 신고·접수·신고내용 확인 과정, 조사·수사기관의 조사·수사 과정이나 언론 인터뷰 과정 등에서 신고자 신분이 유출되지 않도록 유의하여야 합니다. ※ 신고자의 동의 없이 신고자의 인적사항이나 신고자등임을 미루어 알 수 있는 사실을 다른 사람에게 알려주거나 공개하는 경우 「부패방지 및 국민권익위원회 설치와 운영에 관한 법률」 제88조, 「공익신고자 보호법」 제30조제1항제2호 등에 따라 최대 5년 이하의 징역 또는 5천만원 이하의 벌금형을 받을 수 있습니다.

신 · 구조문대비표

현행	개정안
제1조(목적) 이 규정은 이 규정은 「부패방지 및 국민권익위원회의 설치와 운영에 관한 법률」(이하 “부패방지권익위법”이라 한다) 제58조의2 및 제67조 단서, 「부정청탁 및 금품등 수수의 금지에 관한 법률」(이하 “청탁금지법”이라 한다) 제13조의2, 「공익신고자 보호법」 제8조의2에서 규정하고 있는 비실명 대리신고(이하 “비실명 대리신고”라 한다)제도를 국민권익위원회(이하 “위원회”라 한다)에서 원활하게 운영하기 위해 필요한 사항을 규정하는 것을 목적으로 한다. 제3조(임기) 자문변호사의 임기는 2년으로 하되, <u>1차에 한하여 연임할 수 있다. 이 경우 위원장은 업무수행능력 등을 고려하여 대한변협회장의 의견을 들어 연임 여부를 결정할 수 있다.</u> 제4조(해촉) 자문변호사가 다음 각	제1조(목적) ----- ----- ----- ----- ----- -----, 「공익신고자 보호법」 제8조의2, 제8조의3에서----- ----- “대리신고”----- ----- ----- ----- ----- -----. 제3조(임기) ----- -----, 연임할 수 있다. <u>이 경우 대리업무 수행 실적 및 조력 정도 등을 고려하여 제11조의 자문변호사운영심의위원회의 심의·의결을 통해 연임 여부를 결정한다.</u> 제4조(해촉) -----

호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 대한변협회장의 의견을 들어 위원장이 해촉할 수 있다. 다만, 제5호의 사유로 해촉하는 경우에는 대한변협회장의 의견을 듣지 않고 해촉할 수 있으며, 이 경우 그 사실을 대한변협회장에게 통보해야 한다.

1.2. (생략)

3. 허위로 수당을 청구하거나 위원회로부터 수당을 지급받은 부분에 대하여 상당요청자로부터 별도의 금전 등을 수령한 때

4. (생략)

5. 자문변호사가 해촉을 희망한 때

제5조(업무) ① 자문변호사는 비실명 대리신고를 하려는 내부 신고자에 대하여 다음 각 호의 업무를 수행한다.

----- 및
----- 자문변호사운영심의위원회의 심의·의결 등을 고려하여 -----

----- 즉시 해촉할 -----

1.2. (현행과 같음)

3. -----
----- 상당요청자 또는 제5조제2항에 따른 내부 신고자로부터 -----

4. (현행과 같음)

5. ----- 스스로 업무를 수행하는 것이 곤란하다고 의사
를 밝힐 때

제5조(업무) ① -----

----- 수행한다. 다만 제3호와 제4호에 대한 사항은 「공익신고자 보호법」에 따른 공익신고에

1. (생략)

2. 신고의 비실명 대리(자료 제출, 출석 또는 의견진술 등 포함)

<신설>

<신설>

② (생략)

제6조(법률상담 등) ①~④ (생략)

⑤ 자문변호사는 다음 각 호의 경우에는 신고자에게 그 사실을 통지하여야 한다.

1. ~ 6. (생략)

제7조(대리신고) ① 자문변호사는 대리신고가 필요한 경우 신고자를 직접 면담하거나 이메일 교환 등을 통해 증거를 충분히 확보한 후 신고자를 대리하여 위원회에 신고할 수 있다.

한정한다.

1. (현행과 같음)

2. -----(위원회의 요청에 따른 자료 제출, -----)

3. 신고에 대한 조사·수사·쟁송 절차에서의 대리(자료 제출, 출석 또는 의견진술 등 포함)

4. 보호조치 또는 보상금 등의 신청 처리

② (현행과 같음)

제6조(법률상담 및 안내) ①~④ (현행과 같음)

⑤ <삭제>

제7조(대리신고) ① -----

-----있다. 이 경우
자문변호사는 신고자의 인적사항, 신고자임을 입증할 수 있는
자료 및 별지 제3호서식의 위임

<신 설>

<신 설>

<신 설>

장을 위원회에 함께 제출하여야 한다.

② 비실명 대리신고서 및 증거 자료 등에는 신고자의 인적사항을 기재하지 않도록 주의하여야 한다.

③ 위원회는 제1항에 따른 신고 내용을 확인하는데 필요하다고 인정하면 자문변호사에게 자료의 제출이나 출석 또는 의견의 진술 등을 요청할 수 있다. 이 경우 자문변호사는 특별한 사유가 없으면 그 요청에 협조하여야 한다.

④ 자문변호사는 다음 각 호의 경우에는 신고자에게 그 사실을 통지하여야 한다.

1. 신고자가 상담을 요청한 내용과 관련하여 대리신고를 한 경우

2. 신고내용에 대한 보완이 필요하여 위원회가 신고 처리기간을 연장하고 그 사유와 연장기간을 자문변호사에게 통지한 경우

3. 위원회가 신고내용에 대한

② 신고 절차는 관계법령 및 지침에 따른다.

<신 설>

보완을 요구한 경우. 이 경우 자문변호사는 보완 사항 제출에 대하여 신고자와 협의하여 처리한다.

4. 위원회가 대리 신고자의 출석 및 의견진술을 요구한 경우. 이 경우 자문변호사는 신고자와 협의하여 출석 및 의견진술 여부를 결정할 수 있다.

5. 위원회가 신고사항에 대한 처리결과 또는 조사·수사등 결과를 통지한 경우. 이 경우 이의신청을 할 수 있다는 사실을 신고자에게 통지하여야 하며, 신고자와 협의하여 이의신청을 할 수 있다.

6. 그 밖에 관계법령 및 지침에서 신고자에게 통지하도록 규정하고 있는 경우

⑤ -----
-----.

제7조의2(조사·수사·쟁송절차 등 대리) ① 자문변호사는 위원회나 위원회로부터 신고사항을 이첩·송부받은 조사·수사기관이 신고자에게 자료 제출, 출석 또는 의견

<신 설>

진술을 요청할 경우 신고자의 동의를 받아 이를 대리할 수 있다.

② 자문변호사는 대리신고에 대한 쟁송절차와 관련하여 신고자가 요청할 경우 이를 대리할 수 있다. 다만, 위원회가 당사자이거나 위원회가 소관하는 소송을 제외한다.

③ 자문변호사는 신고자의 요청에 따라 보호조치나 보상금 등의 신청을 대리할 수 있다. 이 경우 반드시 신고자의 명의로 신청하여야 한다.

④ 자문변호사는 제1항 및 제2항에 따른 대리업무를 수행하는 것이 곤란한 정당한 사유가 있는 경우에는 신고자의 동의를 받아 대리인에서 사임할 수 있다.

제7조의3(대리업무의 인수·인계)

① 자문변호사는 다음 각 호의 경우(제1호의 경우는 임기만료일 3개월 전까지를 말한다)에는 지체 없이 해당사실을 신고자에게 통지하여야 한다.

1. 제3조에 따른 자문변호사의 임기가 만료된 경우

2. 제4조에 따라 자문변호사에 서 해촉된 경우

3. 제7조의2제4항에 따라 대리인에서 사임할 경우

② 자문변호사는 제1항 각 호의 사유 발생 시 신고자가 동의할 경우 위원회에 승계받을 자문변호사 선정을 요청해야 한다. 이 경우 자문변호사는 승계받을 자문변호사를 지정하여 요청할 수 있다.

③ 자문변호사는 제2항에 따라 자문변호사 선정을 요청한 경우 별지 제5호서식의 인수·인계서를 작성하여 위원회에 제출하여야 한다.

④ 위원회는 제2항에 따른 요청을 받은 경우 10일 이내에 승계받을 자문변호사를 선정하여야 한다. 이 경우 위원회는 승계받을 자문변호사에게 인수·인계서 사본을 송부하고, 승계받은 자문변호사는 신고자에게 자신이 대리인으로 수임된 사실을 즉시

제10조(수당 지급) ① 자문변호사의 법률상담 및 대리신고(신고에 대한 처리결과 및 조사·수사 등 결과에 대한 이의신청을 포함한다. 이하 같다)에 대하여 위원회는 예산의 범위 내에서 수당을 지급할 수 있고, 구체적인 금액은 매 회계연도의 예산을 고려하여 위원장이 결정한다. 다만, 제6조제2항 각 호의 어느 하나에 명백하게 해당하지 않는

통지하여야 한다.

⑤ 자문변호사는 신고자가 다른 자문변호사로의 승계에 동의하지 않을 경우 다음 각 호의 조치를 하여야 한다.

1. 대리업무의 수행중단으로 인해 신고 처리 및 처리 이후 절차가 제한될 수 있음을 신고자에게 안내

2. 신고자가 위원회로부터 신고 처리 및 조사결과 등의 통보를 받기 원하는 경우 신고자가 작성한 별지 제6호서식의 신분공개 동의여부 확인서를 위원회에 제출

제10조(수당 지급) ① -----
 -- 법률상담, 대리신고(신고에 대한 처리결과 및 조사·수사 등 결과에 대한 이의신청을 포함한다. 이하 같다), 조사·수사·쟁송 절차의 대리(공익신고에 한정한다. 이하 같다), 보호조치 또는 보상금 등의 신청 대리(공익신고에 한정한다. 이하 같다)에 ---

경우 수당을 지급하지 않을 수 있다.

② 자문변호사는 비실명 대리신고 관련 법률상담 수당 신청서(별지 제2호 또는 제2호의2 서식)를 작성하여 상담 요청문(이메일 본문 등)과 자문변호사의 회신문 등 관련 서류와 함께 위원회에 제출하여야 한다. 이 경우 상담 요청자의 개인정보(성명, 주민번호, 휴대폰번호 등 정보결합 시 본인식별가능정보)는 식별되지 않도록 처리한 후 제출하여야 한다.

③ 자문변호사는 위원회가 수당을 지급한 법률상담 및 대리신고와 동일한 법률상담 및 대리신고에 대하여 상담요청자에게 중복하여 비용을 청구하여서는 아니 된다. 다만, 자문변호사가 제5조에 따른 업무 외에 다른 업무를 수행하는 경우에는 상담 요청자와 별도의 약정을 체결하여 비용을 청구할 수 있다.

-----.

② 자문변호사는 위원회가 수당을 지급한 제5조의 법률상담, 대리신고, 조사·수사·쟁송절차의 대리, 보호조치 또는 보상금 등의 신청 대리와 동일한 사항에 대하여 상담요청자 또는 신고자에게 중복하여 비용을 청구하여서는 안 된다. 위원회는 공익신고와 관련하여 자문변호사가 비용을 중복하여 지급받은 사실을 확인한 경우에는 「공익신고자 보호법」 제8조의3제3항에 따라 그 비용을 환수하여야 한다.

③ 자문변호사 수당의 세부적인 지급기준, 지급방법 및 지급절차 등에 대한 사항은 「비실명 대리신고 변호사 조력비용 지급 기준」에서 정하는 바에 따른다.

④ 자문변호사가 아닌 변호사가 위원회에 대리신고를 한 경우에는 자문변호사에 준하여 비용을 지급할 수 있다. 이 경우 제3항이 준용된다.

<신 설>

④ <삭 제>

제11조(자문변호사운영심의위원회 구성 등) ① 위원회는 다음 각 호의 사항을 심의·의결하기 위하여 자문변호사운영심의위원회를 둔다.

1. 제3조에 따른 연임 대상 우수 자문변호사의 선정
2. 제4조에 따른 자문변호사의 해촉(제5호에 따른 해촉은 제외한다)
3. 제7조의3에 따라 대리업무를 승계받을 자문변호사의 선정
4. 제10조에 따른 수당 지급 중 중요한 사항
5. 그 밖에 자문변호사단 운영에 필요한 사항

② 자문변호사운영심의위원회의 위원장은 심사보호국장이 되며, 위원은 심사기획과장, 보호보상정책과장, 부패심사과장, 공공재정환수과장, 행동강령과장, 청탁

<신 설>

금지제도과장, 신고자보호과장, 신고자보상과장, 공익심사팀장이 된다.

③ 회의는 자문변호사운영심의위원회 위원장이 필요하다고 인정할 때에 개최한다.

④ 회의는 자문변호사운영심의위원회 위원장을 포함한 5인 이상의 출석으로 개의하고, 출석위원과반수의 찬성으로 의결한다.

⑤ 자문변호사운영심의위원회의 사무를 처리하기 위하여 간사 1인을 두되, 간사는 보호보상정책과 직원 중 비실명 대리신고자문변호사단 운영 업무 담당자가 수행한다.

제12조(자문변호사운영실무심의위원회 구성 등) ① 위원회는 제10조의 수당 지급을 심의·의결하기 위하여 자문변호사운영실무심의위원회를 둔다

② 자문변호사운영실무심의위원회의 위원장은 보호보상정책과장이 되고, 위원은 심사기획과·보호보상정책과·부패심사과·공공재정환수과·행동강령과·청탁

금지제도과·신고자보호과·신고자보상과·공익심사팀의 실무자가 된다.

③ 회의는 자문변호사운영실무심의위원회 위원장이 필요하다고 인정할 때에 개최한다.

④ 회의는 자문변호사운영실무심의위원회 위원장을 포함한 5인 이상의 출석으로 개의하고, 출석위원 과반수의 찬성으로 의결한다.

⑤ 자문변호사운영실무심의위원회 회의 사무를 처리하기 위하여 간사 1인을 두되, 간사는 보호보상정책과 직원 중 비실명 대리신고자문변호사단 운영 업무 담당자가 수행한다.